

Anlage 1

Vorbemerkungen:					
(i) Die Checkliste soll zum einen Vorgaben für den Genehmigungsprozess geben, zum anderen aber auch die Projektleiter/Geschäftsführer für wesentliche Themen sensibilisieren.					
(ii) Die Notizen dienen dem Verständnis der Leser (C-Level und OB) und werden in der Endversion gelöscht.					
(iii) Solange nichts geregelt ist, liegt die Kompetenz beim Marktverantwortlichen.					
(iv) Sobald die Genehmigung beim Marktverantwortlichen liegt, ist die weitere Kompetenzregelung innerhalb dieser Schwelle Sache des Marktverantwortlichen.					
	Konsequenz für Genehmigungsprozess		Bemerkungen / Erklärungen	Notizen zur Begründung von Abweichungen	Notizen für C-Level / OB
1. Projektvolumen					
Wie hoch ist die Angebotssumme (in EUR, ohne MWST)?	Angebotssumme bis EUR 10 Mio.	Marktverantwortlicher	Bei ARGE's ist der Anteil von Max Huber / all Group relevant.		
	Angebotssumme bis EUR 25 Mio.	CEO	Bei mehrjährigen Rahmenverträgen ist das Jahresvolumen relevant, ab einer Laufzeit von mehr als 6 Jahren muss die nächsthöhere Stufe genehmigen.		
	Angebotssumme über EUR 25 Mio.	OB			
2. Working Capital / Kapitalbedarf					
Wie hoch ist der maximale Bedarf an Working Capital, der während der Bauzeit auf einmal anfällt?	Bis EUR 5 Mio.	Marktverantwortlicher	Gemeint ist der Kapitalbedarf eines Projekts, welcher intern vorfinanziert werden muss.		
	Bis EUR 10 Mio.	CEO			
	Über EUR 10 Mio.	OB			
3. Wechselkursrisiko					
Erfolgt die Zahlung in der Währung der ausführenden Gruppengesellschaft?	Wechselkursrisiko bei Projekten mit einer Vertragssumme bis EUR 5 Mio.	Marktverantwortlicher	Eine Absicherung ist zumindest abzuklären.		
Tragen wir ein Wechselkursrisiko?	Wechselkursrisiko bei Projekten mit einer Vertragssumme über EUR 5 Mio.	CEO	Zwingend darlegen, ob und wie das Risiko einkalkuliert oder abgesichert wurde.		
4. ARGE Partner / JV Partner					
	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse I	Genehmigung gemäss Ziffer 1, bezogen auf Anteil von MHIIG	Bonitätsinformationen für ARGE-Partner sind zwingend notwendig.		Bei einer echten ARGE ist das Risiko des ARGE Partners höher als bei einer unechten ARGE
Kennen wir den ARGE Partner aus bisherigen Projekten?	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse II	Genehmigung gemäss den Werten Ziffer 1 mal Faktor 3, bezogen auf Gesamtangebotssumme	z.B. ab Gesamtangebots summe EUR 30 Mio. muss CEO genehmigen		
Haben wir Informationen über die Bonität des ARGE Partners?	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse III und IV	Genehmigung gemäss den Werten Ziffer 1 mal Faktor 2, bezogen auf Gesamtangebotssumme	z.B. ab Gesamtangebots summe EUR 20 Mio. muss CEO genehmigen		
In welchem Land hat der ARGE Partner seinen Sitz?	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse > IV oder keine Bonitätsinformation	Genehmigung gemäss Ziffer 1, bezogen auf Gesamtangebotssumme	z.B. ab Gesamtangebots summe EUR 10 Mio. muss CEO genehmigen		
Ist es eine echte oder eine unechte (verfälschte) ARGE?	ARGE Partner mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien bei unechter ARGE	CEO	Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird.		
	ARGE Partner mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien bei echter ARGE	OB	Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird.		

5. Kunde - Zahlungsausfall Ist der Kunde die öffentliche Hand oder ein privates Unternehmen? Bei privaten Unternehmen: Kennen wir den Kunden aus bisherigen Projekten? Bei privaten Unternehmen: Haben wir Informationen über die Bonität des Kunden? Bei privaten Unternehmen: In welchem Land hat der Kunde seinen Sitz?	Privates Unternehmen ohne Bonitätsinformation als Kunde, für Projekte über EUR 5 Mio. Privates Unternehmen als Kunde mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/ Australien für Projekt bis EUR 1 Mio. Privates Unternehmen als Kunde mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/ Australien für Projekt EUR 1 - 5 Mio. Privates Unternehmen als Kunde mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien für Projekt über EUR 5 Mio.	CEO Marktverantwortlicher CEO OB	Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird. Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird.	Die Risiken bestehen hier primär bei Kunden, welche private Unternehmen sind. Meist werden wir hier in der Rolle des Subunternehmers sein.
6. Land ausserhalb der normalen Geschäftstätigkeiten In welchem Land wird das Projekt durchgeführt?	Projekt ausserhalb Westeuropa/ Kanada/Australien bis EUR 3 Mio. Projekt ausserhalb Westeuropa/ Kanada/Australien über EUR 3 Mio.	CEO OB	Zwingende Prüfung der einzelnen Risiken durch Rechtsabteilung. Zwingende Prüfung der einzelnen Risiken durch Rechtsabteilung.	Ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien können im Streitfall aufgrund fehlender Rechtsstaatlichkeit grosse Risiken bestehen. Ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien können erhebliche Compliance Risiken (Stichwort Korruption) bestehen.
7. Neue Geschäftsfelder / neue Technologien Werden wir in einem bisher unbekannten Geschäftsfeld tätig? Wenden wir neue Technologien / Neuentwicklungen an?	Bei neuen Technologien / neues Geschäftsfeld Angebotssumme bis EUR 200'000 Angebotssumme bis EUR 3 Mio. Angebotssumme über EUR 3 Mio.	Marktverantwortlicher CEO OB		Die Definition von neuen Technologien / neue Geschäftsfelder ist etwas schamig, dies findet sich aber so in den derzeit bestehenden Geschäftsordnungen für CEO / Group Management.
8. Haftung Gibt es eine betragsmässige Haftungsbeschränkung im Vertrag? Ist die Haftung für indirekte und Folgeschäden ausgeschlossen?	Haftungsbeschränkung bis EUR 10 Mio. Haftungsbeschränkung bis EUR 15 Mio. Haftungsbeschränkung über EUR 15 Mio. oder unbeschränkt Haftung für Folgeschäden / Indirekte Schäden unbeschränkt	Marktverantwortlicher CEO (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum) OB (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum) OB (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum)	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt.	Beim derzeitigen Vorschlag müssten sämtliche Verträge im Markt Schweiz (keine Haftungsbeschränkung) und der Märkte D und AUT (Folgeschäden) zum OB. Falls nichts im Vertrag erwähnt, ist die Haftung unbeschränkt. CH: Sehr selten Haftungsbeschränkungen in Verträgen, kein Ausschluss von Folgeschäden. AUT: Betragliche Beschränkungen vorhanden (EUR 5 Mio. für Aufträge bis EUR 12,5 Mio. / 40 % der Auftragssumme darüber), kein Ausschluss von Folgeschäden, z.T. sogar verschuldensunabhängige Haftung. D: Beschränkung auf Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung, mindestens EUR 10 Mio., kein Ausschluss von Folgeschäden. UK/AUS/CA, Projektgeschäft: Meist betragsmässige Haftungsbeschränkung, Folgeschäden fast immer ausgeschlossen.

9. Vertragsstrafen / Pönalen / Konventionalstrafen Gibt es Termine mit Vertragsstrafen? Wie hoch sind diese Vertragsstrafen (Betrag, pro Stunde, Tag, Woche)? Sind die Vertragsstrafen insgesamt beschränkt? Können wir im Verspätungsfall auch noch über die Vertragsstrafen hinaus haftbar werden?	Begrenzung für kumulierte Vertragsstrafen unter 10% Vertragssumme oder unter EUR 500'000 Begrenzung für kumulierte Vertragsstrafen über 10% Vertragssumme oder über EUR 500'000 Begrenzung für kumulierte Vertragsstrafen über 20% Vertragssumme, über EUR 2 Mio. oder unbegrenzt Vertragsstrafen begrenzen die Haftung für Verspätungsschäden nicht	Marktverantwortlicher CEO OB CEO (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum)	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt		Die Höhe der Vertragsstrafen variiert sehr stark Die Gesamthöhe der Vertragsstrafen ist fast immer auf einen Prozentsatz der Vertragssumme begrenzt (CH: 10%; AUT 5%; D: 5%; Projektgeschäft bis zu 15%) CH/D/AUT: Haftung für Verspätungsschäden über Vertragsstrafe hinaus möglich, falls Verschulden vorhanden. Im Projektgeschäft ist die Haftung für Verspätungsschäden oft auf die Vertragsstrafen beschränkt. Beim derzeitigen Vorschlag müssten sämtliche Verträge in den DACH Märkten zum CEO (Vertragsstrafen begrenzen den Verspätungsschaden nicht).
10. Gewährleistung / Garantie Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist? Ab welchem Zeitpunkt beginnt die Gewährleistungsfrist spätestens zu laufen? Können wir den Beginn des Laufs der Gewährleistungsfrist beeinflussen?	Vertragliche Gewährleistungsfrist länger als 5 Jahre Faktische Gewährleistungsfrist nach Beendigung der Arbeiten länger als 5 Jahre	CEO CEO	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde.		Wenn wir Teil eines grösseren Projektes sind, beginnt die Gewährleistungsfrist allenfalls erst lange nach Abschluss unserer Arbeiten zu laufen, so dass die Frist effektiv einiges länger als die vertraglich vereinbarte Frist ist. Wenn die Frist erst mit der der Abnahme des gesamten Werks zu laufen beginnt, ist die effektive Dauer der Gewährleistungsfrist ausserhalb unserer Kontrolle. CH: 2 Jahre für sichtbare Mängel, 5 Jahre für versteckte Mängel AUT: 3 – 5 Jahre D: 4 Jahre UK/AUS/CA, Projektgeschäft: Kann stark variieren, kaum länger als 5 Jahre
11. Sicherheiten (Garantien, Bürgschaften, Bonds) Hat der Kunde das Recht, bei den Zahlungen jeweils einen Sicherheitsrückbehalt einzubehalten? Falls ja, wie hoch? Müssen wir eine Garantie oder eine Bürgschaft leisten? Wie hoch? Laufzeit? Für die Abgabe des Angebots (bid bond), während der Bauzeit (Erfüllungsgarantie), für Anzahlungen (Anzahlungsgarantie) oder nach Abnahme (Gewährleistungsgarantie)?	Insgesamt Sicherheit (Rückbehalt + Garantie/Bürgschaft) höher als 10% der Vertragssumme Garantie/Bürgschaft höher als EUR 2 Million Garantie/Bürgschaft höher als EUR 5 Million Laufzeit Garantie/Bürgschaft länger als 5 Jahre	CEO CEO OB CEO	Garantien sind abstrakt und auf erstes Verlangen zahlbar, d.h. sie können erst einmal ohne Grund gezogen werden. Bürgschaften sind akzessorisch, d.h. sie können nur bei einer begründeten Forderung gezogen werden. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde.		Je nach Projekt werden Sicherheitsrückbehalt und Garantie/Bürgschaft kombiniert. Garantien/Bürgschaften in der Regel 5% der Vertragssumme, teilweise bis zu 10% Die Laufzeit der Garantie/Bürgschaft ist üblicherweise identisch mit der Gewährleistungsfrist. Bid bonds gibt es im vor allem im Projektgeschäft ausserhalb des DACH Marktes.

12. Konzerngarantie / Letter of comfort / Patronatsklärung Wird eine Konzerngarantie/Patronatsklärung oder ein Letter of comfort verlangt? Welche Gesellschaft muss das Dokument ausstellen? Ist die Konzerngarantie etc. betragsmässig begrenzt?	Unverbindlicher Letter of Comfort der MHRH Konzerngarantie/Patronatsklärung der MHRH notwendig	CEO OB	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt.	Im DACH Raum sind Konzerngarantien sehr selten, ansonsten gerade im Projektgeschäft verbreitet. Eine abstrakte Konzerngarantie ist auf erstes Verlangen zahlbar, d.h. sie kann erst einmal ohne Grund angerufen werden. Solche Konzerngarantien sind sehr selten. Akzessorische Konzerngarantien können nur bei einer begründeten Forderung des Kunden gegenüber der Tochtergesellschaft gezogen werden. Meist sind die Konzerngarantien nicht betragsmässig beschränkt, sondern lediglich auf die Haftung der Tochtergesellschaft limitiert. Ein Letter of comfort ist meist eine unverbindliche Zusage der Muttergesellschaft, die Tochtergesellschaft zu unterstützen. Eine Patronatsklärung kann je nach Inhalt bindend oder unverbindlich sein.
13. Nachträge / besondere Risiken Gibt es ungewöhnliche Einschränkungen für das Stellen von Nachträgen, insbesondere bei Bestellungsänderungen? Werden ungewöhnliche Risiken auf uns überwältigt (z.B. Baugrundrisiko)? Wird das Risiko einer fehlerhaften Planung des Kunden auf uns überwältigt? Wird das Schnittstellenrisiko mit anderen Unternehmen auf uns überwältigt?	Wesentliche Einschränkung des Nachtragsrechts Überwälzung besonderer Risiken auf uns (Baugrund, Planungsrisiko, Kunde, Schnittstellenrisiko etc.), Projekt bis EUR 3 Mio. Überwälzung besonderer Risiken auf uns (Baugrund, Planungsrisiko, Kunde, Schnittstellenrisiko etc.), Projekt bis EUR 3 Mio.	CEO CEO OB	Im DACH Markt sollten Nachträge nach den üblichen Regeln (CH: SIA 118; D: VOB/B; AUT: ÖNORM B-2110) ablaufen, in UK/AUS/CA und im Projektgeschäft nach den jeweiligen länderspezifischen Normen. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde.	Häufig anzutreffen sind strengere formelle Vorschriften für Nachträge. Materielle Einschränkungen des Nachtragsrechts bei Bestellungsänderungen sind eher selten. Die Überwälzung besonderer Risiken (z.B. Baugrundrisiko) muss zumindest einkalkuliert sein. Wenn der Kunde die Planung gemacht hat, darf das Risiko einer fehlerhaften Planung nicht bei uns liegen.
14. Schutzrechte (Patente etc.) Geben wir dem Kunden Lizenzen oder andere Rechte an unseren Schutzrechten? Sind diese Lizenzen etc. auf den Unterhalt des Bauwerks beschränkt, oder darf der Kunde diese auch in weiteren Projekten verwenden? Sind die Lizenzen etc. übertragbar oder auf den Kunden beschränkt?	Lizenz an Kunde ist nicht auf Unterhalt des Bauwerks beschränkt Lizenz ist übertragbar Schutzrecht wird auf Kunde übertragen	CEO CEO OB	Dies ist nur relevant, falls wir im Projekt Produkte von uns benutzen, auf denen wir Schutzrechte haben (MES, V-TRAS, SIS) Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt.	Im Projektgeschäft sind relativ weit gehende Lizenzen oft anzutreffen, im DACH Raum eher selten. Auf keinen Fall dürfen unsere Schutzrechte komplett auf den Kunden übertragen werden.

Freigaberegeling für die Paul Schwarz GmbH & Co. KG

1) Angebote, Schluss- und Gegenschlussbriefe

bis € 50.000,--	Bauleiter od. Abteilungsleiter einzeln
ab € 50.000,-- bis € 500.000,--	GF einzeln
über € 500.000,-- bis € 5.000.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv
über € 5.000.000,-- bis € 10.000.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv <u>und</u> Zustimmung Marktverantwortlicher
über € 10.000.000,-- bis € 25.000.000, --	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv <u>und</u> Zustimmung Marktverantwortlicher <u>und</u> CEO
über € 25.000.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv <u>und</u> Zustimmung Marktverantwortlicher <u>und</u> CEO <u>und</u> OB

2) Kauf und Verkauf von Anlagevermögen (gemäß Investitionsbudget)

Dieser Punkt wird von den im gewerblichen Gleisbau tätigen Unternehmen unternehmensspezifisch geregelt.

bis € 10.000,--	GF und Einkauf kollektiv Prokurist und Einkauf kollektiv
über € 10.000,-- bis € 50.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv
über € 50.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv <u>und</u> Zustimmung Marktverantwortlicher

3) Vergaben nach außen bau- oder projektbezogen und Instandhaltung für Dritte

Rahmenverträge mit Lieferanten fallen grundsätzlich unter diese Regelung. Abrufe aus diesen Rahmenverträgen werden unternehmens-spezifisch geregelt.

bis € 10.000,--	Einkauf und Projektleiter kollektiv
über € 10.000,-- bis € 150.000,--	Projektleiter und GF oder Prokurist kollektiv
über € 150.000,-- bis € 1.000.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv
über € 1.000.000,--	Freigabe durch Marktverantwortlichen

4) Bestellungen und Bareinkäufe nicht direkt bau- oder projektbezogen

Zimmerbuchungen, Kraftstoffe und Büromaterial	Sachbearbeiter od. Polier od. Obermonteur einzeln
bis € 250,--	Sachbearbeiter einzeln
über € 250,-- bis € 10.000,--	GF od. Prokurist einzeln
über € 10.000,--	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv

5) Beauftragung von Beratungs- und Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich

ohne Wertgrenze	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv
-----------------	---

6) Diverse Verträge

Langfristige Verträge (> 3 Jahre)	GF mit Zustimmung Marktverantwortlicher
Arbeitsrechtliche Verträge Angestellte außerhalb von Standardverträgen	GF oder Prokurist und HR-Abteilung sowie die zuständige Führungskraft GF und Leiter HR sowie die zuständige Führungskraft
Arbeitsrechtliche Verträge Arbeiter	HR-Abteilung und GF oder Prokurist sowie die zuständige Führungskraft
Förderungsverträge	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv
Finanzierungsverträge	GF und GF kollektiv GF und Prokurist kollektiv

7) Rechnungsfreigaben

Bei den im gewerblichen Gleisbau tätigen Unternehmen wird jede Rechnung vom GF freigegeben.

Sofern Rechnungen nicht gemäß den unternehmensspezifischen Reglements freigegeben werden, gilt folgende Regelung:

Bestellung vorhanden und Lieferschein und Rechnung sind deckungsgleich	keine Freigabe durch GF erforderlich
keine Bestellung vorhanden	Freigabe durch GF erforderlich

Der Zahllauf muss immer vom GF oder von einem/einer von ihm berechtigten Vertreter:in freigegeben werden.

8) ARGEN

Diese werden im Arge-Vertrag gesondert geregelt.

9) Projektgeschäft

Die Vorgaben sind in der Genehmigungstabelle Projektverträge geregelt.

10) Allgemeine Bestimmungen

Das Vier-Augen-Prinzip ist grundsätzlich stets vorgesehen und ist bei allen rechtlich bindenden Schriftstücken einzuhalten und sicherzustellen.

Angebote und Verträge sind gemäß den Ausschreibungs- oder rechtlichen Vorgaben zu unterzeichnen. Dies bedeutet, dass jene Personen unterschreiben, die im Firmenbuch oder Handelsregister als Geschäftsführer oder Prokuristen eingetragen sind.

Bei der Angebotsunterzeichnung können Vollmachten genutzt werden, falls die Unterschriftsberechtigten nicht vor Ort sind.

Geschäftsordnung
für die Geschäftsführer und Prokuristen
(die Geschäftsführung)
der Paul Schwarz GmbH & Co. KG

Präambel

- (1) Die Gesellschafter der Paul Schwarz GmbH & Co. KG erlassen als weisungsberechtigtes Organ die nachstehende Geschäftsordnung.
- (2) Adressat der Geschäftsordnung ist die unternehmensrechtliche Geschäftsführung (Eintragung im Handelsregister bzw. im Firmenbuch) der Paul Schwarz GmbH & Co. KG
- (3) Die Geschäftsführung übt ihre Funktion gemäß dieser Geschäftsordnung aus. Kernelement der Geschäftsordnung ist die in § 1 formulierte Erwartungshaltung sowie der in § 3 erwähnte Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte.
Dieser Katalog kann von den Gesellschaftern jederzeit an die sich ändernden Umstände angepasst werden.
- (4) Die Gesellschafter der Paul Schwarz GmbH & Co. KG beraten, überwachen und unterstützen die Geschäftsführung in allen Angelegenheiten.
- (5) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter und dieser von der Generalversammlung beschlossenen Geschäftsordnung zu führen.

§ 1
Erwartungshaltung

Die Gesellschafter verlangen von der Geschäftsführung

- (1) unternehmerisches Denken verbunden mit der stetigen Steigerung des Unternehmenswertes
- (2) die Ausarbeitung und Umsetzung der unternehmensbezogenen Strategie
- (3) Eigenverantwortung und Vorbildwirkung
- (4) Führungskompetenz und Vorleben der Unternehmenskultur
- (5) dass sie aktiven Kontakt zur Basis hält (Baustellenbesuche

etc.)

- (6) eine umgehende schriftliche Berichterstattung über Vorgänge, die außergewöhnlich sind oder einen erheblichen Einfluss auf den Geschäftsgang haben

Insbesondere sind das Vorgänge, welche auch die finanzielle Situation der Gesellschaft erheblich beeinträchtigen können (drohende Prozesse oder die Gefahr einer Unterbilanz oder Überschuldung).

- (7) Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. Die Veränderungen sind den Geschäftsführern durch die Gesellschafter schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Nach Aufnahme der geänderten Gesellschafterliste im Handelsregister haben die Geschäftsführer allen Gesellschaftern unverzüglich eine Abschrift der aktuellen Gesellschafterliste zu übersenden.

§ 2

Informationssystem

- (1) Die Gesellschafter legen ein Informationssystem fest. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, den Geschäftsverlauf der Paul Schwarz GmbH & Co. KG zu verfolgen und die Einhaltung von Vorgaben zu überwachen. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, entsprechend diesem Informationssystem zu berichten.
- (2) Die Gesellschafter können jederzeit von der Geschäftsführung zusätzliche Berichte anfordern.



§ 3

Zustimmungspflichtige Geschäfte

(1) Folgende Geschäfte dürfen nur mit Zustimmung der Gesellschafter durchgeführt werden, unabhängig davon, welche Konzerngesellschaft (inklusive Beteiligungen und Argen) sie betreffen.

1. der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben
2. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften des Anlagevermögens
3. die Festlegung des Jahresbudgets
 - a) Umsatz-, Aufwand- und Ergebnisplan
 - b) Personalplan
 - c) Investitionsplan
 - d) Finanzplan unter Berücksichtigung der Entwicklung des Working Capital und der Investitionen sowie der Bedienung des Eigenkapitals sowie aller Garantien (Anzahlungsgarantien, Bietergarantien, Erfüllungsgarantien, Gewährleistungsgarantien)
4. Investitionen außerhalb des Investitionsplanes und Investitionen innerhalb des genehmigten Investitionsplanes sofern gemäß Investitionsplan ein gesonderter Freigabeantrag erforderlich ist
5. die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten sowie Leasingverpflichtungen (Operativ- und Finanzleasing); nicht zustimmungspflichtig ist die Ausnützung bereits genehmigter Kreditrahmen

die Bestellung von Bankgarantien und Bankbürgschaften außerhalb der genehmigten Rahmen

die Übernahme von Bürgschaften und Haftungen sowie das Einräumen von Sicherheiten
6. die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehören (zB übliche Zahlungsziele)
7. die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik, insbesondere die Festlegung und wesentliche Änderung der Unternehmensstrategie
8. die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen außerhalb des genehmigten Bonussystems und Pensionszusagen an leitende Angestellte und Mitarbeiter

9. der Abschluss von Verträgen mit Personen, die bei einer Konzerngesellschaft die Funktion eines Geschäftsführers oder leitenden Angestellten ausüben und die nicht das Anstellungsverhältnis betreffen sowie mit nahen Angehörigen solcher Personen
10. die Aufnahme und Aufgabe von Niederlassungen, Geschäftszweigen und Produktionsarten
11. die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Prokuristen sowie der Abschluss und die Auflösung der Anstellungsverträge mit diesen Personen
12. der Abschluss von nicht projektbezogenen Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren ab einem Jahreswert von EUR 50.000,-- und einer Gesamtverpflichtung ab EUR 100.000,--.

Dazu gehören zB Bestandverträge, Dienstleistungsverträge, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Zins- und Währungsswaps

13. der Abschluss von Anstellungsverträgen, bei denen die Kündigungsfrist über der Kündigungsfrist des Tarifvertrages ist oder die bestimmte Vertragsdauer sechs Monate übersteigt.
- (2) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, erforderliche Zustimmungen rechtzeitig unter Vorlage aussagefähiger Urkunden zu beantragen. Die Anträge sind den Gesellschaftern vorzulegen.

Die Zustimmung ist schriftlich (z. B. per E-Mail) zu erteilen.

§ 4

Genehmigung der übergeordneten Instanz

Die Genehmigung von Anträgen der Geschäftsführung/Prokuristen erfolgt durch die Gesellschafter. Zustimmungen übergeordneter Instanzen sind vom Management der Gesellschafter einzuholen. Wichtige Beschlüsse sind schriftlich zu dokumentieren.

§ 5

Freigabe- und Unterschriftenregelung

Die für die Paul Schwarz GmbH & Co. KG geltende Freigaberegelnung ist einzuhalten.

§ 6

Änderung der Geschäftsordnung

Die Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäftsordnung jederzeit zu ändern. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sich die Gesellschafter bei Großprojekten bzw. bei Projekten mit besonderer Risikobeurteilung vorbehalten, sich jederzeit aktiv zu informieren.

Diese Geschäftsordnung tritt am in Kraft und ersetzt alle bisherigen Organisations- und Geschäftsreglemente.